

ORIGINAL

RECIBIDO SEP22'26PM2:34
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 818

INFORME POSITIVO

22 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 818, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas al entirillado que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 818 (en adelante, P. de la C. 818), según presentado, tiene como propósito "enmendar los incisos A.(4), B.(4) y C.(4) del Artículo 8, añadir un nuevo Artículo 8-A a la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas" a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener la licencia de perito electricista; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. de la C. 818 propone enmendar los incisos A.(4), B.(4) y C.(4) del Artículo 8 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas", y añadir un nuevo Artículo 8-A, con el propósito de establecer criterios específicos para la evaluación de los antecedentes penales de las personas que solicitan autorización para desempeñarse como aprendiz de perito electricista, ayudante de perito electricista o perito electricista en Puerto Rico.

Actualmente, el Artículo 8 de la Ley Núm. 115-1976 exige, entre los requisitos aplicables a las distintas categorías reguladas por la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, la presentación de un certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de Puerto Rico. A su vez, el marco general aplicable a las juntas examinadoras adscritas al Departamento de Estado se encuentra regulado por la Ley

Núm. 41 de 5 de agosto de 1991, según enmendada. Por tanto, la medida incorpora directamente a la Ley Núm. 115-1976 criterios adicionales y más detallados para la evaluación de aquellos casos en que el certificado refleje antecedentes penales positivos.

A esos fines, el proyecto enmienda separadamente los requisitos correspondientes al certificado de aprendiz de perito electricista, la licencia de ayudante de perito electricista y la licencia de perito electricista. En las tres categorías dispone que, cuando el certificado de antecedentes penales resulte positivo, la Junta deberá evaluar la solicitud aplicando los factores establecidos en el nuevo Artículo 8-A. De esta manera, la medida procura uniformar el tratamiento de los antecedentes penales dentro de las distintas categorías ocupacionales contempladas por la Ley Núm. 115-1976.

El nuevo Artículo 8-A establece que la Junta deberá considerar, al evaluar una solicitud con antecedentes penales positivos, la naturaleza y gravedad del delito; la relación entre la conducta delictiva y las funciones esenciales de la ocupación para la cual se solicita autorización; el tiempo transcurrido desde la condena o desde la culminación de la sentencia; el cumplimiento de la pena y la participación del solicitante en programas de rehabilitación; la evidencia de conducta posterior, referencias y estabilidad laboral; y el riesgo actual que pudiera representar para la seguridad pública. Estos factores procuran que la determinación administrativa responda a una evaluación individualizada de la situación del solicitante y de la relación existente entre sus antecedentes y la actividad profesional que interesa ejercer, en lugar de descansar exclusivamente en la existencia de una convicción penal.

No obstante, la medida establece determinadas categorías de delitos ante las cuales la Junta carecerá de discreción para expedir la autorización solicitada. Específicamente, dispone que no podrá concederse un certificado de aprendiz, una licencia de ayudante ni una licencia de perito electricista cuando el delito cometido haya sido maltrato de menores en cualquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil, agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra adultos mayores o delitos de explotación financiera.

En particular, el Artículo 15 vigente permite denegar una licencia, previa notificación y audiencia, cuando la persona no reúna los requisitos establecidos por ley, mientras que el Artículo 16 autoriza a suspender, revocar o denegar una licencia, también sujeto al procedimiento correspondiente, cuando el aspirante o licenciado haya sido condenado por un delito que implique depravación moral o incurra en determinadas actuaciones incompatibles con el ejercicio de la profesión.

El proyecto establece, asimismo, garantías procesales adicionales para los solicitantes sujetos a esta evaluación. La Junta deberá emitir una resolución motivada por escrito dentro de cuarenta y cinco (45) días hábiles desde que reciba la solicitud. El solicitante podrá solicitar reconsideración administrativa y acudir en revisión judicial conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Asimismo, la medida prohíbe considerar antecedentes penales que hayan sido eliminados o respecto de los cuales se haya concedido un indulto por la autoridad competente.

Estas disposiciones deben examinarse conjuntamente con el esquema procesal que ya contiene la Ley Núm. 115-1976.

En particular, el Artículo 14 vigente dispone que los procedimientos de suspensión o revocación deberán realizarse conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme; el Artículo 15 contempla notificación y audiencia para determinadas denegaciones; y el Artículo 16 establece igualmente garantías procesales para los procedimientos de suspensión, revocación o denegación allí contemplados. El P. de la C. 818, por tanto, añade un procedimiento particular para las determinaciones relacionadas con antecedentes penales, incluyendo el requisito de una resolución motivada y un término específico para su emisión.

Como mecanismo adicional de flexibilidad, el nuevo Artículo 8-A faculta a la Junta para otorgar licencias provisionales condicionadas en casos justificados. Esta disposición amplía las alternativas disponibles para atender solicitudes en las que la existencia de antecedentes penales amerite determinadas salvaguardas, pero no necesariamente justifique una denegación definitiva. De esta forma, la Junta podría armonizar el objetivo de rehabilitación y reinserción laboral con su obligación de proteger la seguridad pública.



La medida incorpora también un componente de recopilación y divulgación de información. La Junta deberá mantener anualmente estadísticas relacionadas con las solicitudes, aprobaciones y denegaciones, y publicar un informe agregado conforme a la política pública contenida en la Ley 209-2003, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", y la Ley 122-2019, conocida como "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico". Esta obligación complementaría el deber que actualmente tiene la Junta, al amparo del Artículo 5 de su ley orgánica, de mantener registros oficiales y rendir anualmente un informe sobre sus asuntos oficiales.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 818, examinó los memoriales explicativos que fueron presentados ante la Cámara de Representantes por las siguientes entidades:

1. Departamento de Estado;
2. Departamento de Seguridad Pública;
3. Departamento de la Familia;
4. Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL); y
5. Departamento de Justicia.

Aunque los referidos memoriales fueron sometidos originalmente ante la Cámara de Representantes durante la consideración de la medida en dicho cuerpo legislativo, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico los examinó y evaluó como parte de su propio análisis del P. de la C. 818.

Asimismo, durante el trámite legislativo ante el Senado de Puerto Rico, la Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y a la Policía de Puerto Rico. En respuesta a dicho requerimiento, el Departamento de Corrección y Rehabilitación presentó su memorial explicativo ante esta Comisión.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) endosó la aprobación del P. de la C. 818. Expresó que la medida "va acorde con la política pública de brindar nuevas oportunidades a la población correccional y proteger los sectores más vulnerables de nuestra población". Asimismo, sostuvo que, durante el cumplimiento de sus sentencias, las personas privadas de libertad "se esfuerzan por aprender oficios" que les permitan obtener sustento, reintegrarse a la sociedad y apartarse de comportamientos delictivos, por lo que flexibilizar los requisitos para obtener los permisos necesarios para ejercer dichos oficios constituye, a juicio del Departamento, "brindarles una nueva oportunidad y el apoyo necesario" para lograr una reinserción efectiva. El DCR avaló, además, que la medida excluya determinados delitos relacionados con abuso de menores, agresión sexual y actos lascivos, pero recomendó que "estas exclusiones sean incluidas para obtener la certificación como aprendiz de perito electricista". De igual forma, recomendó que entre las exclusiones se incorporen delitos relacionados a maltrato contra adultos mayores, incluyendo su modalidad de explotación financiera.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado endosó la medida. Expresó que el P. de la C. 818, en su objetivo general, "está en armonía con la trayectoria legislativa de viabilizar la reinserción de población penal al mundo laboral", al reconocer que la medida no elimina el requisito de presentar un certificado de antecedentes penales, sino que establece una evaluación individualizada de las solicitudes en aquellos casos en que existan antecedentes. Según indicó, este cambio normativo resulta razonable porque permite un análisis "caso a caso", ponderando el tipo de delito, el cumplimiento de la sentencia y la evidencia de rehabilitación, lo que, a su juicio, permite armonizar el derecho al trabajo con el interés público en la seguridad. El Departamento también sostuvo que la iniciativa responde a una realidad práctica, pues el Departamento de Corrección y Rehabilitación ofrece adiestramientos técnicos, incluyendo en electricidad, pero las personas egresadas enfrentan barreras para ejercer, de manera que flexibilizar el requisito puede promover la reducción de la reincidencia, el aprovechamiento del capital humano formado por el Estado y el cumplimiento del principio de rehabilitación como política pública.

Asimismo, consideró jurídicamente razonable mantener la prohibición de conceder licencias a personas convictas por delitos de abuso de menores, agresión sexual o actos lascivos, pero recomendó que "respecto al aprendiz de perito electricista también se consigne la excepción de delitos de abuso de menores, agresión sexual o actos lascivos". Finalmente, el Departamento manifestó que "no tenemos objeciones legales que formular para la consideración del P. de la C. 818" y recomendó que la medida establezca expresamente la obligación de aprobar "un reglamento claro y preciso para la evaluación "caso a caso" incluyendo criterios de rehabilitación y tiempo transcurrido desde la condena y evidencia de buena conducta", con el propósito de garantizar transparencia y uniformidad en las decisiones de la Junta.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA



El Departamento de Seguridad Pública (DSP) endosó la aprobación del P. de la C. 818. Concluyó que la medida "está a la par con la política pública establecida" para procurar la rehabilitación de las personas que han delinquido y facilitar que puedan "trabajar de manera honrada para llevar el sustento a su hogar, sin que ello cause algún perjuicio en la seguridad del colectivo". El DSP destacó que el ordenamiento vigente ya impide que una junta examinadora rechace de plano una solicitud únicamente porque el aspirante tenga antecedentes penales y exige, en cambio, una evaluación individualizada de cada caso, tomando en consideración la naturaleza del delito, si este envuelve depravación moral o alguna cuestión de seguridad pública, si el solicitante se encuentra bajo sentencia probatoria o libertad bajo palabra y si sus antecedentes están "directa y específicamente relacionados con los deberes y responsabilidades de la ocupación a la cual se aspira". A la luz de ese marco jurídico, el Departamento recomendó enmendar el texto decretativo para incorporar expresamente dichos criterios en la evaluación de las solicitudes de aprendiz, ayudante y perito electricista. Asimismo, sostuvo que la medida logra un "justo balance" entre la rehabilitación individual y la seguridad pública y manifestó que "no identificamos impedimento legal alguno o efecto adverso a la seguridad pública de aprobarse la medida ante su consideración". Finalmente, el DSP expresó que "apoyamos la aprobación del P. de la C. 818, una vez considerada y avalada nuestra recomendación", y recomendó solicitar la opinión del Departamento de Corrección y Rehabilitación y del Departamento de Justicia por razón de su conocimiento especializado sobre la materia.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia no identificó impedimento legal para la aprobación de la medida, sujeto a que se atendieran sus recomendaciones. No identificó impedimento legal para la continuación del trámite legislativo del P. de la C. 818, luego de atendidas sus recomendaciones. Justicia reconoció que la Asamblea Legislativa posee autoridad tanto para promover la rehabilitación de la población penal como

para regular el ejercicio de las profesiones, incluyendo la facultad de establecer o flexibilizar requisitos de licenciamiento. En cuanto al proyecto, señaló que su propósito es permitir que las personas con antecedentes penales sean evaluadas "en sus méritos, caso a caso", en lugar de quedar automáticamente excluidas del ejercicio de la profesión, a la vez que se mantiene la prohibición de conceder licencias de ayudante o perito electricista cuando el solicitante haya cometido delitos de abuso de menores, agresión sexual o actos lascivos.

No obstante, el Departamento levantó una consideración de técnica legislativa al advertir que el texto propuesto para enmendar el Artículo 8 no reproduce la totalidad de las disposiciones vigentes de dicho artículo: en la Sección 1 se omiten los acápites (5), (6) y (7) del inciso (A); en la Sección 2, los acápites (5), (6) y (7) del inciso (B); y en la Sección 3, los acápites (5), (6), (7) y (8) del inciso (C). Por ello, recomendó "incorporar íntegramente el texto omitido o, en su defecto, utilizar los puntos suspensivos correspondientes para señalar la omisión". Finalmente, Justicia reiteró que "la Asamblea Legislativa tiene la autoridad de aprobar medidas dirigidas a promover la rehabilitación de la población penal y ostenta la facultad de regular las profesiones estableciendo requisitos o flexibilizando los mismos" y concluyó que "no identifica ningún impedimento legal para que, luego de atendidas nuestras recomendaciones, se continúe con el trámite legislativo del P. de la C. 818".

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA



El Departamento de la Familia endosó la aprobación del P. de la C. 818, sujeto a que se acogieran sus recomendaciones. En primer término, respecto a las referencias a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), recomendó sustituir el término "certificado negativo" por "certificación negativa", por ser este "el nombre correcto del documento que emite la agencia". Asimismo, señaló que, en lugar de requerir un "plan de pagos al día", el lenguaje debería exigir "una certificación de deuda que demuestre plan de pago, acompañando evidencia del cumplimiento con el mismo". En cuanto al tratamiento de los antecedentes penales, el Departamento llamó la atención a que las Secciones 2 y 3 prohibían la expedición de licencias de ayudante y perito electricista en determinados casos, pero la Sección 1 no contenía una exclusión equivalente para los aprendices, por lo que recomendó que dicho lenguaje "sea incluido también para la Sección 1 de la medida de manera que las tres secciones estén uniformes". Además, propuso sustituir el concepto de "abuso de menores" por "maltrato de menores en cualesquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil" y ampliar, como mínimo, el catálogo de delitos excluyentes para incorporar "secuestro, incesto, trata humana y maltrato contra adultos mayores en cualesquiera de sus modalidades". Según explicó, estimó prudente incluir tales delitos "si lo que buscamos es proteger a poblaciones vulnerables sin perder de vista el enfoque que favorece la rehabilitación de los confinados". Finalmente, el Departamento expresó que, "[d]e conformidad con nuestros comentarios y tomadas en consideración nuestras recomendaciones", favorecía la aprobación del P. de la C. 818.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evaluó el efecto fiscal del P. de la C. 818 y concluyó que la medida no ejercería efecto fiscal sobre el Fondo General, toda vez que sus disposiciones no conllevarían la erogación de recursos gubernamentales. La OPAL explicó que el proyecto procura relajar el requerimiento de certificación negativa de antecedentes penales para quienes aspiren a licenciarse como peritos electricistas, ayudantes o aprendices, de modo que las personas con historial delictivo positivo que cumplan con los demás requisitos puedan ser consideradas para obtener alguna de las autorizaciones expedidas por la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. En cuanto a sus resultados, reiteró que la flexibilización de los parámetros relacionados con la certificación de antecedentes penales “no conlleva la erogación de recursos gubernamentales”. En su informe, la OPAL presentó la siguiente tabla:

Tabla 1: Trabajadores en peritaje eléctrico.

Trabajador	Cantidad
Aprendiz de perito electricista	467
Ayudante de perito electricista	4,788
Perito electricista	768

Fuente: Elaborado por la OPAL basado en datos publicados por la Junta Examinadora de Peritos Electricistas.

La OPAL estima que la flexibilización propuesta pudiese provocar incrementos en la oferta de dicha labor y, consecuentemente, en la capacidad sectorial de atender estos trabajos, por lo que su evaluación se limita esencialmente a concluir que la medida no tendría impacto fiscal sobre el Fondo General.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 818 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el P. de la C. 818, los memoriales explicativos sometidos durante su consideración

legislativa y el ordenamiento vigente aplicable a la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, concluye que la medida merece aprobación con enmiendas. El proyecto adelanta la política pública de rehabilitación y reinserción laboral de las personas con antecedentes penales mediante un mecanismo de evaluación individualizada para quienes aspiren a obtener un certificado de aprendiz de perito electricista, una licencia de ayudante de perito electricista o una licencia de perito electricista, a la vez que conserva salvaguardas dirigidas a proteger la seguridad pública y a los sectores vulnerables.

El entirillado del Senado introduce, en primer término, enmiendas dirigidas a armonizar el texto de la medida con las categorías y la terminología utilizadas por la propia Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada. A esos efectos, se aclara desde el título de la medida que esta comprende tanto el certificado de aprendiz como las licencias de ayudante y de perito electricista, y se corrige la referencia a la "licencia de aprendiz" para reconocer que la autorización correspondiente a esta categoría constituye, conforme a la Ley, un certificado. Asimismo, en atención a las recomendaciones formuladas por el Departamento de la Familia, se uniforma la terminología relacionada con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), sustituyendo la referencia a un "certificado negativo" por una "certificación negativa" y precisando que, cuando exista una deuda, podrá presentarse una certificación que demuestre la existencia de un plan de pago acompañada de evidencia de su cumplimiento.



De mayor importancia, el entirillado revisa el nuevo Artículo 8-A para precisar tanto su alcance como los criterios que deberá utilizar la Junta al evaluar a una persona cuyo certificado de antecedentes penales refleje antecedentes positivos. Se aclara que el procedimiento será aplicable tanto a solicitudes de certificados como de licencias y se sustituye la referencia a las funciones de un "técnico licenciado" por un criterio dirigido a determinar la relación directa y específica entre el delito cometido y los deberes y responsabilidades de la ocupación para la cual se solicita la autorización. Además de los factores contemplados por la Cámara de Representantes, se incorpora expresamente como criterio si el solicitante se encuentra disfrutando del beneficio de sentencia probatoria o libertad bajo palabra.

El entirillado también armoniza la facultad de la Junta para conceder autorizaciones provisionales con las distintas categorías reguladas por la Ley Núm. 115-1976, disponiendo que podrá otorgar certificados o licencias provisionales condicionados, según corresponda, en aquellos casos que lo justifiquen. De igual forma, se establece expresamente que la Junta deberá adoptar o enmendar la reglamentación necesaria para implantar el nuevo Artículo 8-A y garantizar la aplicación objetiva y uniforme de los criterios establecidos para evaluar las solicitudes.

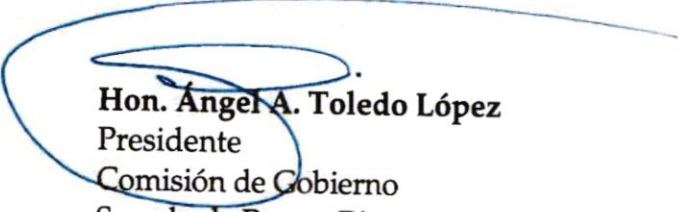
El entirillado también enmienda la Sección 4, relativa a la interpretación de la Ley, para sustituir una cláusula general de conformidad constitucional por un criterio interpretativo directamente vinculado con el propósito de la medida. A esos efectos, se dispone que la Ley deberá interpretarse de conformidad con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de promover la rehabilitación de las personas que han

cumplido sentencia y facilitar su reinserción efectiva en la comunidad y en el mercado laboral. Asimismo, se establece expresamente que sus disposiciones deberán aplicarse favoreciendo la evaluación individualizada de las personas con antecedentes penales y evitando exclusiones automáticas que no guarden relación con las funciones y responsabilidades de la profesión regulada, sin menoscabar la seguridad pública ni las protecciones establecidas para los sectores vulnerables de la población.

En síntesis, las enmiendas introducidas por el Senado no alteran el propósito central del P. de la C. 818, sino que precisan su alcance, armonizan su lenguaje con la Ley Núm. 115-1976, fortalecen los criterios que regirán la evaluación individualizada de los antecedentes penales y establecen mecanismos dirigidos a procurar una aplicación objetiva y uniforme de la nueva política pública. De esta manera, la medida procura facilitar la rehabilitación y reinserción laboral de las personas con antecedentes penales, sin menoscabar la seguridad pública ni las protecciones establecidas para los sectores vulnerables.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto de la Cámara 818**, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(1 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 818

25 DE AGOSTO DE 2025

Presentado por el representante *Rodríguez Aguiló*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY



Para enmendar los incisos A.(4), B.(4) y C.(4) el subinciso (4) del inciso A, el subinciso (4) del inciso B y el subinciso (4) del inciso C del Artículo 8, añadir un nuevo Artículo 8-A a la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas" a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener ~~la licencia de perito electricista~~ el certificado de aprendiz de perito electricista, la licencia de ayudante de perito electricista o la licencia de perito electricista; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas" se establecieron no sólo los deberes y facultades de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, sino también los requisitos para la práctica de esta profesión. Entre estos requisitos, se encuentra el certificado negativo de antecedentes penales.

Siendo política pública del Gobierno de Puerto Rico, la rehabilitación de los confinados es menester evaluar los requisitos que se imponen a las profesiones. Son constantes, múltiples y continuas las situaciones en las que, una vez los confinados cumplen con sus sentencias y se integran a la libre comunidad, se les hace difícil

conseguir la forma de ganarse la vida. Una gran contradicción se presenta, cuando el mismo Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, como parte del ejercicio de sus deberes, provee a los confinados cursos de capacitación en diferentes profesiones y al salir, no pueden ejercerlas por los requisitos que se imponen a las mismas.

Tal es el caso de confinados que, tras adiestrarse, tomar cursos y prácticas como peritos electricistas, no pueden ejercerlo por sus registros reportados en el Certificado de Antecedentes Penales.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, una vez las sentencias son cumplidas, no se puede restringir a quienes desean reintegrarse a la comunidad aportando con sus conocimientos, destrezas y habilidades. En atención de lo cual, flexibilizar el requisito de "certificado negativo de buena conducta" con la condición de la evaluación correspondiente, expandirá las oportunidades de quienes aún no posean un certificado negativo, pero demuestren su interés en superarse y hayan completado exitosamente su proceso de rehabilitación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.-Se ~~enmiendan los incisos A(4), B(4) y C(4)~~ enmienda el subinciso (4) del
2 inciso A, el subinciso (4) del inciso B y el subinciso (4) del inciso C del Artículo 8 de la Ley
3 Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, para que se lea como sigue:

4 "Artículo 8. — Licencias y Requisitos.

5 A. Toda persona que solicite un certificado de aprendiz de perito electricista
6 debe cumplir con los siguientes requisitos:

7 (1) ...

8 ...

9 (3) ...

10 (4) Anejar a su solicitud, un certificado médico con el sello del Departamento
11 de Salud, acreditando que se encuentra en buena condición de salud física y
12 mental para trabajar en proyectos de construcción y con aparatos y circuitos

1 eléctricos. Entregar además, ~~un certificado negativo~~ una certificación negativa
2 de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) o una
3 certificación de deuda que demuestre plan de pago, acompañando evidencia
4 del cumplimiento con el mismo, y un certificado de antecedentes penales,
5 expedido por la Policía de Puerto Rico, si es mayor de dieciocho (18) años.
6 En el caso de certificados de antecedentes penales ~~positivos~~, la Junta
7 Examinadora de Peritos Electricistas evaluará la solicitud aplicando los
8 factores descritos en el Artículo 8-A de esta Ley. No se expedirá ~~la licencia~~ el
9 certificado de aprendiz de perito electricista en ninguna circunstancia en los
10 casos en que el delito cometido haya sido maltrato de menores en
11 cualesquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil, agresión
12 sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra
13 adultos mayores o delitos de explotación financiera.

14 5. (5)...

15 6. (6)...

16 7. (7)...

17 B. Toda persona que aspira a una licencia de ayudante de perito electricista
18 debe cumplir con los siguientes requisitos:

19 (1)...

20 ...

21 (3)...

(4) Anejar a la solicitud, un certificado médico con el sello del Departamento de Salud, acreditando que se encuentra en buenas condiciones de salud física y mental para trabajar en proyectos de construcción y con aparatos y circuitos eléctricos, ~~una certificado negativo~~ certificación negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) o una certificación de deuda que demuestre plan de pago, ~~acompañando~~ acompañada de evidencia del cumplimiento con el mismo y un certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de Puerto Rico, si es mayor de dieciocho (18) años. En el caso de certificados de antecedentes penales ~~positivos~~, la Junta Examinadora de Peritos Electricistas evaluará la solicitud aplicando los factores descritos en el Artículo 8-A de esta Ley. No se expedirá la licencia de ayudante de perito electricista en ninguna circunstancia en los casos en que el delito cometido haya sido maltrato de menores en cualesquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil, agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra adultos mayores o delitos de explotación financiera. ~~Al evaluar dicho certificado, la Junta estará sujeta a lo establecido en la Sección el artículo 16 de este título.~~

5. (5) ...

6. (6) ...

7. (7) ...

C. Toda persona que aspire a una licencia de perito electricista debe cumplir con los siguientes requisitos:

1 (1) ...

2 ...

3 (3) ...

4 (4) Anejar a su solicitud un certificado médico con el sello del Departamento
5 de Salud, acreditando que se encuentra en buena condición de salud física y
6 mental para trabajar en proyectos de construcción y con aparatos y circuitos
7 eléctricos; ~~una certificado negativo~~ certificación negativa de la Administración
8 para el Sustento de Menores (ASUME) o una certificación de deuda que
9 demuestre plan de pago, acompañando evidencia del cumplimiento con el
10 mismo y un certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de
11 Puerto Rico. En el caso de certificados de antecedentes penales ~~positivos~~ la
12 Junta Examinadora de Peritos Electricistas evaluará la solicitud aplicando los
13 factores descritos en el Artículo 8-A de esta Ley. ~~Al evaluar dicho certificado,~~
14 ~~la Junta estará sujeta a lo establecido en la Sección 16 de este título.~~ No se
15 expedirá la licencia de perito electricista en ninguna circunstancia en los
16 casos en que el delito cometido haya sido maltrato de menores en
17 cualesquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil, agresión
18 sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra
19 adultos mayores o delitos de explotación financiera.

20 5. ...

21 6. ...

22 7. ...

1 8. ..."

2 Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 8-A a la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976,
3 según enmendada, que leerá como sigue:

4 "Artículo 8-A. - Evaluación de Antecedentes Penales.

5 La Junta evaluará toda solicitud de ~~licencia que contenga antecedentes penales~~
6 ~~positivos~~ certificado o licencia, según corresponda, cuando el certificado de antecedentes penales
7 del solicitante refleje antecedentes penales, aplicando los siguientes factores: (a) ~~La la~~
8 naturaleza y gravedad del delito; (b) ~~La la~~ relación ~~del delito con las funciones esenciales~~
9 ~~del técnico-licenciado~~ directa y específica del delito con los deberes y responsabilidades de la
10 ocupación para la cual se solicita el certificado o licencia; (c) ~~El el~~ tiempo transcurrido desde la
11 condena o la culminación de la sentencia; (d) ~~El el~~ cumplimiento de la pena y la
12 participación en programas de rehabilitación; (e) ~~La la~~ evidencia de conducta posterior,
13 referencias y estabilidad laboral; (f) ~~El el~~ riesgo actual para la seguridad pública; y (g) si el
14 solicitante se encuentra disfrutando del beneficio de sentencia probatoria o libertad bajo palabra.

15 La Junta deberá emitir resolución ~~motivada~~ fundamentada por escrito dentro de
16 cuarenta y cinco (45) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante tendrá derecho a
17 reconsideración administrativa y a revisión judicial conforme a la Ley 38-2017, según
18 enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
19 de Puerto Rico". No podrán ser considerados antecedentes que hayan sido eliminados o
20 indultados por la autoridad competente. La Junta podrá otorgar ~~licencias provisionales~~
21 ~~condicionadas~~ certificados o licencias provisionales condicionados, según corresponda, en casos
22 justificados.

1 La Junta mantendrá un registro anual con estadísticas de solicitudes, aprobaciones
2 y denegaciones, y publicará un informe agregado conforme a la política pública que
3 promueve la Ley Núm. 209-2003, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto
4 de Estadísticas de Puerto Rico" y la Ley Núm. 122-2019, conocida como la "Ley de Datos
5 Abiertos del Gobierno de Puerto Rico". La Junta adoptará o enmendará la reglamentación
6 necesaria para implementar las disposiciones de este Artículo y garantizar la aplicación objetiva y
7 uniforme de los criterios aquí establecidos."

8 Sección 3.-Cláusula de Supremacía.

9 En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las
10 disposiciones de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de esta Ley prevalecerán
11 en la medida en que sean consistentes con la Constitución de Puerto Rico, la
12 Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales aplicables.

13 Sección 4.- Interpretación. Esta Ley se interpretará de conformidad con la
14 ~~Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales~~
15 ~~aplicables. Nada de lo aquí dispuesto se interpretará como limitación a derechos~~
16 ~~constitucionales ni a la autoridad del Tribunal para expedir órdenes de eliminación de~~
17 ~~antecedentes~~ política pública del Gobierno de Puerto Rico de promover la rehabilitación de las
18 personas que han cumplido sentencia y facilitar su reinserción efectiva en la comunidad y en el
19 mercado laboral. Sus disposiciones deberán interpretarse de forma que se favorezca la evaluación
20 individualizada de las personas con antecedentes penales, evitando exclusiones automáticas que
21 no guarden relación con las funciones y responsabilidades de la profesión regulada, sin menoscabar

- 1 la seguridad pública ni las protecciones establecidas en esta Ley para sectores vulnerables de la
- 2 población.

3 Sección 5.-Vigencia

- 4 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

